

0001742-32.1994.8.26.0338

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: SANDRO CAVALCANTI ROLLO

Comarca: Mairiporã

Foro: Foro de Mairiporã

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Declarante (Passivo) e Réu:

Jenilson e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SANDRO CAVALCANTI ROLLO

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO para imputar-lhe a prática do crime tipificado no art. 157, inciso I e II, por quatro vezes, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mairiporã

2ª Vara JUDICIAL

Rua Doutor José Adriano Marrey Jr., nº 780 - Centro - CEP: 07600-225 - Mairiporã - SP

Telefone: (11) 4419-5636 - E-mail: mairipora2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0001742-32.1994.8.26.0338 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001742-32.1994.8.26.0338

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Declarante (Passivo) e Réu:

Jenilson e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SANDRO CAVALCANTI ROLLO

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO para imputar-lhe a prática do crime tipificado no art. 157, inciso I e II, por quatro vezes, na forma do art. 29 e art. 71 do CP e art. 146, § 1º, c.c. art. 29 e art. 69 do CP.

A denúncia foi recebida em 17/05/1996 (fl. 201/202) e o processo ainda não foi sentenciado.

É o relatório.

DECIDO.

Tratando-se a prescrição de matéria de ordem pública que deve ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, de rigor o reconhecimento no presente caso da prescrição em abstrato.

Com efeito, em decorrência das imputações que lhes são feitas, o réu está sujeito a penas que variam entre 3 meses e 10 anos, portanto com prescrição em abstrato de 16 anos.

Assim sendo, considerando-se que o processo tramita há mais de 20 anos reconheço a prescrição, conforme dispõe o artigo 107, inciso IV, do Código Penal e JULGO

EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO com relação ao crime tipificado no art. 157, inciso I e II, por quatro vezes, na forma do art. 29 e art. 71 do CP e art. 146, § 1º, c.c. art. 29 e art. 69 do CP.
Com o trânsito, expeça-se certidão de honorários.
Oportunamente, arquivem-se os autos, com as anotações e comunicações de praxe.
P.I.C.
Mairiporã, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA